

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6429/2534

นายวิวัฒน์ จันทรวาวาม
นายพีระศักดิ์ จันทรสำราญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 482

ป.วิ.พ. มาตรา 84

กรณีที่ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 482 (1) นั้น จะต้องได้ความว่าผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง รถยนต์พิพาทถูกยกออกมาและได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ติดตามยึดรถไปจากโจทก์ผู้ซื้อด้วยอำนาจของกฎหมาย โดย จำเลยผู้ขายมิได้นำสืบให้เห็นว่าการที่รถยนต์พิพาทถูกยึดไปนั้นเป็นความผิดของ โจทก์แต่อย่างใด จำเลยจึงไม่อาจอ้างเอาข้อยกเว้นการรับผิดชอบในการรอนสิทธิตามข้อ กฎหมายที่อ้างมานั้นได้

กรณีที่ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 482 (1) นั้น จะต้องได้ความว่าผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง รถยนต์พิพาทถูกยกออกมาและได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ติดตามยึดรถไปจากโจทก์ผู้ซื้อด้วยอำนาจของกฎหมาย โดย จำเลยผู้ขายมิได้นำสืบให้เห็นว่าการที่รถยนต์พิพาทถูกยึดไปนั้นเป็นความผิดของ

โจทก์แต่อย่างใด จำเลยจึงไม่อาจอ้างเอาข้อยกเว้นการรับผิดชอบในการรอนสิทธิตามข้อกฎหมายที่อ้างมานั้นได้

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ก้าน อันนานนท์-พินิจ จิมพาลี)

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - นายสิทธิชัย พรหมศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล เจริญวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ